

OBSERVATIONS

Sur l'organisation des Postes & Messageries

PAR Joachim PEREZ (du Gers)

CONSEIL
DES
CINQ-CENTS

CORPS LÉGISLATIF

OBSERVATIONS

Sur l'organisaton des Postes & Messageries

PAR Joachim PEREZ (du Gers)

CONSEIL
DES
CINQ-CENTS

**T h e P r o j e c t G u t e n b e r g e B o o k o f
O b s e r v a t i o n s s u r l ' o r g a n i s a t i o n
d e s p o s t e s e t m e s s a g e r i e s ,
p r é s e n t é e s a u C o r p s l é g i s l a t i f**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Observations sur l'organisation des postes et messageries, présentées au Corps législatif

Author: Joachim de Pérez

Release date: August 16, 2022 [eBook #68764]
Most recently updated: October 18, 2024

Language: French

Original publication: France.:

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/68764

Credits: Adrian Mastronardi, Claudine Corbasson and the Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net> (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OBSERVATIONS
SUR L'ORGANISATION DES POSTES ET MESSAGERIES,
PRÉSENTÉES AU CORPS LÉGISLATIF ***

Au lecteur

CORPS LÉGISLATIF.

OBSERVATIONS

Sur l'organisation des Postes et Messageries,

PRÉSENTÉES

AU CORPS LÉGISLATIF,

Par JOACHIM PEREZ (du Gers), Membre du
Conseil des Cinq-Cents.

REPRÉSENTANS DU PEUPLE,

Vous avez à prononcer sur une question d'un intérêt majeur, vu qu'il s'agit d'adopter un mode qui rende profitable pour le trésor national une partie importante de l'administration publique, dont la gestion exige depuis quelque temps des sacrifices très onéreux pour nos finances.

Pour atteindre ce but, également utile & nécessaire, deux moyens vous sont offerts. Le premier, vous le trouvez dans la motion d'ordre de notre collègue Delaunay (d'Angers), qui vous invite à supprimer l'organisation actuelle des postes & messageries, & à consentir un bail à ferme pour ces deux genres d'administration.

Le second vous est présenté dans le rapport de votre commission, qui vous propose de confier cette gestion à une régie intéressée, à laquelle vous accorderez une prime déterminée sur le produit des rentrées qui excéderont une somme qui sera stipulée par le gouvernement.

Mais, avant d'asseoir votre décision en faveur de l'un des projets que vous allez discuter, il est essentiel que l'on vous mette à portée de connoître les avantages ou les inconvéniens que chacun d'eux peut présenter dans son exécution: c'est-là l'objet que je tâcherai de remplir dans les développemens précis que je vais vous soumettre.

J'entre en matière.

On vous dit d'abord, à l'appui du système de ceux qui demandent que la direction des postes & messageries soit confiée à des entrepreneurs, ou fermiers généraux, que la première & la principale cause de dépérissement de cette partie d'administration publique se trouve dans son organisation actuelle; que l'expérience a démontré que le système financier le plus onéreux à un État est celui qui confie les parties des finances à des régies ou

administrations nationales; que cela est inévitable, par la raison que, dans une régie, les frais inséparables de la comptabilité absorbent les produits, & que d'ailleurs la multiplicité des agens qu'on crée sans nécessité, ne sert qu'à entraver les rouages de la machine, qui est toujours très-simplifiée en ferme, & surcharge, en pure perte, le trésor national du paiement de traitemens inouis qu'il faut distribuer à une nuée d'oisifs.

Les défenseurs du système de l'entreprise générale doivent être d'assez bonne foi pour avouer que la dépréciation du signe monétaire, & l'amovibilité des administrans, qui ont été changés cinq fois depuis le premier mai 1792, sont la cause radicale du dépérissement de la partie des postes & messageries; que ce double inconvénient disparaîtra au moyen de l'exécution du tarif nouvellement décrété, qui fournira au gouvernement le moyen de faire correspondre les recettes avec les dépenses.

Et en maintenant dans leurs fonctions ceux des administrateurs que l'on jugera aptes & nécessaires pour gérer, en qualité de régisseurs intéressés, cette partie d'administration publique, il sera très facile d'obtenir que les frais de comptabilité soient réglés avec la même exactitude qu'ils pourroient l'être si elle étoit livrée à l'entreprise, parce que, dans l'espèce proposée, les régisseurs, qui seront de vrais actionnaires, seront respectivement intéressés à ce que la machine soit dirigée de la manière la plus sage, la plus économique, & conséquemment la plus profitable à leurs intérêts, qui seront liés à ceux de la République.

On dit ensuite que le système de régie qui étoit admis sous la Convention nationale, a désorganisé les finances de la République dans un grand nombre de ces parties; que le Directoire, instruit par les leçons d'une fatale expérience, vient de donner à l'entreprise les fournitures des armées, qui auparavant étoient en administration; que le Corps législatif ne sauroit trop se presser d'adopter cette mesure pour les postes & messageries; que d'ailleurs, lorsque cette partie étoit, avant la révolution, livrée à l'entreprise, un seul individu la surveilloit, & chacune des parties de cette administration étoit bien remplie, tandis qu'aujourd'hui, avec douze administrateurs, qui sont environnés d'une armée d'employés & de principaux commis, aussi multipliés qu'ils sont oisifs, on n'a pu obtenir depuis deux ans le compte de la gestion des deniers publics qui ont été engloutis dans ce gouffre sans fond.

Je réponds que c'est à tort que l'on voudroit, à l'appui du système proposé, inférer que, vu que le Directoire exécutif a donné à l'entreprise les fournitures des armées, qui auparavant étoient en administration, vous devez en faire de même pour les postes & messageries.

On doit mettre une très-grande différence entre une gestion qui embrasse une perception de deniers pour le compte de la République, & celle qui a trait à des objets d'approvisionnement, tels que vivres, fourrages, habillemens. Ces fournitures ne peuvent, d'après nos lois constitutionnelles, être en régie; elles sont du ressort du commerce. Il faut que les corps administratifs, chargés de pourvoir aux quantités nécessaires pour les besoins du service public, se procurent des fournisseurs avec lesquels ils traitent à des prix débattus au rabais. Mais, pour les parties de perception susceptibles de variations, suivant les circonstances, & celles d'exploitation intimement liées avec les relations politiques du gouvernement, il seroit très-inconvenant de ne pas les faire régir pour son compte; car, d'une part, si on afferme les perceptions, le gouvernement ne pourra faire les réductions que l'intérêt public pourra exiger, sans se mettre dans l'obligation d'indemniser les fermiers. S'il veut tenter des moyens d'amélioration, les fermiers ne prendront pas des présomptions pour des réalités, & n'augmenteront pas les prix de leur bail. D'ailleurs, il est des circonstances, comme dans l'espèce qui nous occupe, où l'autorité seule du gouvernement peut effectuer ce que des fermiers ne pourroient ni ne voudroient tenter. La partie des postes & messageries exigeant de grandes avances pour des objets qui servent de levier à la recette, il est nécessaire que le gouvernement les régie pour son compte, parce qu'au moyen de ces avances il donnera de l'extension aux produits qui bénéficieront pour la République; tandis que des fermiers, se bornant à celles strictement nécessaires pour soutenir seulement le service, feroient leur profit des avances d'un capital de deux millions numéraire que le gouvernement leur feroit, en leur cédant le mobilier relatif à cette administration.

J'observe ensuite que les défenseurs du système de l'entreprise se sont trompés, ou étoient mal instruits, lorsqu'ils ont avancé qu'à l'époque où les postes & messageries ont été données à l'entreprise, un seul individu étoit chargé de leur surveillance. Il est de fait qu'à l'époque qu'ils citent, il existoit un surintendant général des postes, qui travailloit directement avec le ci-devant roi, & dont la surveillance supposée planoit sur douze

administrateurs ou fermiers secondaires qui faisoient aller la machine, avec cette différence qu'il existoit alors, dans les messageries seulement, dix bureaux d'expédition, tandis qu'aujourd'hui il n'y en a que sept qui vont encore être réduits, & que la correspondance, qui formoit quatre divisions, ne forme aujourd'hui qu'un bureau.

Je dois relever ici une assertion calomnieuse qui a été avancée à cette tribune, lorsqu'on vous a dit que, depuis deux ans, des commissaires liquidateurs, chargés de vérifier les comptes à rendre par la régie des postes & messageries, n'avoient pu encore les obtenir, tandis qu'il est constant que l'administration actuelle, qui est la cinquième depuis le premier mai 1793, & qui n'est entrée en fonctions que le 22 thermidor an 3, a rendu, le 27 messidor dernier, son compte général, qui remontoit au premier messidor an 3, parce qu'elle s'étoit chargée de la comptabilité de celle qui l'avoit précédée, & qui avoit été installée cinq décades avant elle. Le fait que j'avance, & qui peut être vérifié chez le ministre des finances, chez qui le compte précité a été déposé, prouvera au citoyen Delaunay qu'il a été étrangement trompé par les renseignements qui lui ont été fournis, à moins qu'il n'ait entendu parler de la morosité des trois administrations successives révolutionnairement constituées, & dont l'installation a été antérieure au premier messidor an 3. Dans ce dernier cas, je déclare que je n'entends pas être ici leur défenseur officieux.

Il a ajouté ensuite qu'avant la révolution les postes & messageries versaient douze millions numéraire dans les caisses publiques; que la partie des messageries produisoit seule, en 1793 (v. st.), 600,000 liv. écus; que ces produits auroient été bien plus considérables, si, ainsi que cela peut se pratiquer actuellement, les messageries avoient été établies dans la Belgique, dans le pays de Liège & le ci-devant duché de Luxembourg; mais que, par le vice de l'organisation actuelle, le gouvernement a sacrifié en pure perte, pour la partie seule des messageries, 185 millions assignats, jusqu'au mois de floréal an 4, & deux millions mandats jusqu'à ce jour; qu'en 1793 les messageries, qui étoient affermées, avoient un service qui étoit dans la plus grande activité, & sur toutes les routes de la République, tandis qu'aujourd'hui il n'existe qu'un service réduit au moins des trois quarts, & de beaucoup insuffisant pour les besoins du gouvernement, des particuliers, & des armées qui sont aux frontières.

Qu'en 1775 les messageries, qui produisoient, en prix de ferme, 900,000 liv., coûtèrent plusieurs millions de perte à la France, parce que le ministre Turgot cassa le bail & les mit en régie; que, le premier septembre 1776, les messageries, remises en ferme moyennant un million, reprirent leur activité; mais qu'en 1778 le ministre Necker les mit successivement en régie simple & en régie intéressée, & que ces administrations ne purent soutenir le service. D'après ces considérations, il a proposé de supprimer l'administration actuelle, & de substituer à la régie le système de l'entreprise.

Je veux, avec Delaunay, que les postes & messageries produisissent, avant la révolution, douze millions numéraire au trésor national; mais il auroit dû vous dire aussi qu'à cette époque la nation ne payoit à chaque maître de poste que trois sous par cheval pour la conduite des malles, tandis qu'aujourd'hui, d'après une loi rendue par le Corps législatif le 6 nivôse dernier, on leur paie trente sous en numéraire, & que même avant cette dernière époque on leur payoit, vu la dépréciation du signe monétaire, des sommes qui excédoient la recette du gouvernement en raison de trois cents capitaux pour un. Il auroit dû vous dire qu'on avoit circonscrit l'administration dans les bornes d'un tarif qui l'obligeoit de prendre en recette, valeur nominale, & ensuite au cours de 75 pour un, un papier monnaie qu'elle n'a pu employer dans les dépenses qu'en éprouvant une perte successive de 150, 200 à 300 & plus pour un. D'après ces données qu'il ne sauroit contester, a-t-il pu raisonnablement attribuer aux individus chargés de l'exécution de vos lois les pertes énormes qui ont grevé le trésor national? Je lui demanderai si des fermiers ou entrepreneurs, avec toute l'industrie et l'économie qu'il voudra leur supposer, auraient pu empêcher l'effet désastreux qui devoit nécessairement résulter de toutes les mauvaises mesures qu'on vous a fait adopter sur cette partie essentielle de vos finances.

Je lui demanderai enfin si c'est par la faute des régisseurs, qui n'ont cessé de faire solliciter le Corps législatif de décréter des tarifs qui pussent balancer les recettes avec les dépenses, qu'on vous a constamment empêchés d'adopter cette sage mesure.

Ces explications, j'espère, répondent péremptoirement à l'observation qu'il nous a faite dans sa motion d'ordre, lorsqu'il nous a dit que vous

verrez dans les registres des ordonnances du ministre des finances que le gouvernement a sacrifié pour la partie seule des messageries 185 millions assignats jusqu'au mois de floréal an 4, & deux millions mandats jusqu'à ce jour. Tous les gens de bonne foi reconnoîtront que ces pertes proviennent, non pas de ce que les messageries étoient en régie, mais bien de ce qu'il étoit défendu aux administrateurs de recevoir des valeurs réelles: ils jugeront également du mérite des diatribes, *gratuitement calomnieuses*, qui ont été dirigées contre ces derniers par nos collègues *Defrance & Dubouloz* dans l'opinion qu'ils ont émise à la tribune du Conseil des Cinq-Cents.

Cette vérité sera bien mieux sentie si l'on consulte le compte rendu par l'administration le 19 messidor dernier, où l'on verra que si la recette eût été faite au même cours que la dépense, il y auroit eu un bénéfice de plus de huit millions, qui, réduit en valeurs réelles, n'eut pas été bien considérable, parce que tous les services étoient désorganisés.

J'accorde à Delaunay qu'en 1793 les messageries, qui étoient affermées, avoient un service très actif sur toutes les routes de la République; mais il ne me contestera pas, j'espère, que ce même service, qui fut mis en régie le premier mai de la même année, soutint son activité tant que le papier-monnoie conserva son crédit, & jusqu'au moment auquel la faction anarchique du 31 mai secoua ses brandons destructeurs sur toutes les parties de l'administration publique. Celle des messageries ne tarda pas à se ressentir des effets de sa fatale influence; bientôt tous les ressorts furent rompus, l'insubordination fut portée à son comble; on bouleversa la machine, parce qu'on voulut multiplier les places, dans un temps où le patriotisme étoit aux enchères, & où les membres du gouvernement, périodiquement renouvelés, distribuoient à leur avènement, dans toutes les places administratives, des hommes, leurs créatures, qui n'ont eu d'autre mérite pour la plupart que celui de révolutionner les finances de la République.

Je demanderai à Delaunay s'il croit que des entrepreneurs ou fermiers eussent voulu soutenir le choc de toutes les convulsions ruineuses auxquelles la partie des messageries a été livrée en proie: à coup sûr ils l'eussent abandonnée; ou s'ils n'eussent osé le faire de crainte d'être envoyés aux boucheries de Fouquier-Tinville & compagnie, le service eût été bientôt détruit, parce que leurs facultés, quelque considérables qu'elles

eussent été, n'auroient pu y suffire. La régie, contre laquelle on crie tant aujourd'hui, a néanmoins résisté à tous ces contre-temps & à tous ces revers révolutionnaires, à force de soins, d'efforts & de sacrifices; elle a su conserver les communications les plus importantes, même en les réduisant à journées réglées; & si, comme on l'a dit, le service se traîne dans cet état de langueur qui afflige tous les vrais amis de la patrie, on doit attribuer ce mal inévitable à l'absence des fonds en valeurs réelles, qui pouvoient seuls maintenir son activité. Depuis les nouveaux tarifs que vous avez adoptés, plusieurs routes sont remises en activité, les autres suivront successivement. Ce n'est pas d'ailleurs dans un espace de temps aussi court que vous pouvez juger de l'avantage d'une amélioration dans une entreprise; les vrais financiers savent qu'elle doit durer plusieurs années pour être utile: les premières sont coûteuses, parce qu'il faut la monter; les suivantes, les recettes & les dépenses se balancent; les dernières seules amènent le bénéfice.

Ces développemens expliquent les motifs ou les causes de cette perte de plusieurs millions qu'éprouva le gouvernement sous le ministère de Turgot, qui avoit mis les postes & messageries en régie, parce que l'on vous présente comme une perte supportée par le trésor public, ce qui n'étoit que la représentation d'un grand nombre d'effets constitutifs du nouveau genre d'organisation que ce ministre voulut établir sur cette partie, & dont les heureux effets devoient ressortir dans l'espace de plusieurs années, ainsi qu'il l'avoit déterminé, au lieu que son plan fut détruit avant que de recevoir son exécution. Ce raisonnement s'applique à toutes les régies qui ont suivi; & il n'est pas surprenant que, sous le ministère de Necker, le service en régie ne pût le soutenir, attendu que ce dernier eut la gaucherie de prendre ses régisseurs parmi les ci-devant fermiers, qui étoient intéressés à ne pas faire prospérer la régie, pour prouver au gouvernement la nécessité de les indemniser, comme fermiers qui n'avoient pu acquitter leur bail. Ici vient naturellement se placer la réponse à l'assertion de Delaunay, qui vous dit qu'en 1776 les messageries furent affermées à un million.

Si la cupidité porta certains jongleurs à offrir cette somme au gouvernement, il est aussi constant qu'elle ne lui a jamais été payée, & que dans toutes les fermes qui ont eu lieu, depuis cette époque jusqu'au premier avril 1791, le gouvernement a été obligé de faire aux uns remise du prix de leur bail, & qu'il a fallu accorder aux autres des indemnités très

considérables; en sorte que le trésor public n'a jamais rien bénéficié, au contraire; que si le bail *Dequeux* a eu quelque bénéfice disséminé entre quatre cents associés, c'est que les frais de transport des fonds publics, voiturés pour le compte du gouvernement, commençoient à être très considérables. Aussi est-ce le motif qui a déterminé la mise en régie, au premier mai 1793.

Combien le gouvernement n'a-t-il pas économisé depuis, tant pour ce transport, que pour celui du salpêtre, des cloches, de l'argenterie des églises, puisqu'il n'a rien payé, & que, malgré la loi du 6 nivôse, qui obligeoit toutes les administrations à payer le prix de port, la trésorerie n'a encore rien payé? Combien l'économie sur les fonds publics eût été plus considérable, si vous aviez décrété plutôt un tarif proportionné comme vous l'avez fait le 26 thermidor?

C'est au moment où le gouvernement peut amplement se dédommager des pertes énormes qu'il a essuyées par l'éruption du volcan du 31 mai, que l'on vient vous proposer de lui en ôter le moyen. Voudrez-vous sans cesse vous livrer en butte aux convulsions de cette amovibilité destructive de tout système administratif & financier? Pourriez-vous vous roidir ainsi de sang froid contre les préjudiciables effets qui devront nécessairement ressortir de l'adoption d'une telle mesure? Ne sait-on pas que c'est à cette instabilité désastreuse qu'est due, en grande partie, cette affligeante détresse que vous éprouvez sur vos finances? Abjurons, citoyens collègues, abjurons pour toujours ces erreurs que, jusqu'à ce moment, on nous a fait consacrer comme des principes; songeons aux grands intérêts dont la surveillance nous est confiée; rappelons-nous que nous devons les gérer en bons pères de famille; conséquemment ne livrons point avec légèreté à la merci de spéculateurs avides une partie essentielle des receveurs publics; & puisque nous sommes parvenus, en asseyant un gouvernement constitutionnel, à rétablir ce juste équilibre qui auroit toujours dû balancer nos opérations politiques, occupons-nous d'y mettre la dernière main, en donnant la meilleure constitution possible à toutes ses parties.

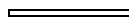
Il est temps que le gouvernement songe à se faire des revenus, à multiplier les canaux qui les amèneront au trésor national; mais il seroit impolitique & très-dangereux de confier cette régénération à l'impuissance, à l'incapacité ou à l'arbitraire de certains particuliers, dans un moment

surtout où deux factions coalisées combinent tous leurs moyens & tous leurs efforts pour opérer le renversement de la Constitution républicaine de l'an 3.

C'est donc le gouvernement lui-même qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, doit établir & faire régir, en bon père de famille, pour le compte de la nation, les parties qui doivent devenir productives.

A cet effet, il doit s'occuper à extirper tous les abus qui se sont glissés jusqu'à ce jour dans les administrations; il faut lui imposer l'obligation de faire, dans celle dont nous discutons la réorganisation, toutes les réductions qu'il croira nécessaires sans nuire au bien du service; il faut qu'il choisisse des hommes pour les places, au lieu de créer des places pour les hommes; il est instant, enfin, de séparer l'ivraie du bon grain. En adoptant cette sage mesure, & secondés dans l'exécution par l'active surveillance du ministre des finances, qui sera le premier régisseur responsable, vous devez vous promettre de faire verser dans le trésor national, des produits réels, tandis que, dans le système proposé de l'entreprise, qui ne seroit que la répétition de celui qui a existé depuis 1776 jusqu'au premier avril 1791, vous vous exposeriez à grever vos finances de pertes très-considérables, après avoir dépouillé la nation d'un mobilier que vous ne pourriez peut-être point recouvrer, & qui est évalué à deux millions numéraire.

D'après ces considérations, je vote pour la priorité à accorder au projet présenté par la commission, en faisant dans la réorganisation qu'on propose, toutes les réductions qui pourront être opérées sans nuire au bien du service.



A PARIS, de l'Imprimerie de BAUDOUIN, Imprimeur du Corps législatif, place du Carrousel, n°. 662.

Au lecteur

Cette version numérisée reproduit dans son
intégralité la version originale.



*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OBSERVATIONS
SUR L'ORGANISATION DES POSTES ET MESSAGERIES,
PRÉSENTÉES AU CORPS LÉGISLATIF ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the

collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.